

일련번호	[1]
감 사 자	김무정

개 선

제 목 타임오프(근로시간 면제 제도) 관리 미흡
 관 계 부 서 ◇◇◇◇본부 ○○○○소
 조 치 부 서 본사 ○○○○처
 내 용

단체협약 제15조(근로시간 면제한도 및 운영) 제3항에 따르면 “근로시간 면제한도 대상 업무는 노조법에 정한 업무로 하며, 조합은 근로시간 면제자 명단 및 사용계획서(분기)를 사전에 통보하여야 한다”고 규정되어 있으나, 면제한도 대상 업무에 대한 제도 관리에 미흡한 부분이 확인되었음

1. 업무개요

우리 회사에서는 타임오프(근로시간 면제 제도)와 관련하여 ‘24년도에 총 11,000시간을 □□□□□□노동조합(7,111시간)과 ■■■■■■■■노동조합(2,410시간), △△△△△△ △△노동조합(1,479시간)에 각각 배분하였으며,

○○○○○처 ○○○○실에서는 ‘20년 3월부터 타임오프 운영 시스템을 구축하고
 ① 타임오프 설정, ② 노조별 인원·시간 조회, ③ 타임오프 사용 실적, ④타임오프 관리대장 등의 주요 기능을 설정하여 관련 제도를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「단체협약」 제15조에 따르면 “근로시간 면제한도 대상 업무는 노조법에 정한 업무로 하며, 조합은 근로시간 면제자 명단 및 사용계획서(분기)를 사전에 통보하여야 한다”고 규정되어 있으며,

노동조합 및 노동관계조정법 제24조 제2항에 따르면 “근로시간면제자는 ...근로시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다”고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고용노동부 유권해석에 따르면, ‘건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무’에 대해 ‘노조 규약에 정해진 정기 총회·대의원회, 임원선거, 회계감사 등 노동조합의 유지·관리를 위한 정기적이고 필수적인 활동, 그 밖의 생산성 향상 등을 위한 노사공동위원회, 사용자의 위탁교육 등 기타 사업장 내 노사공동의 이해관계에 속하는 노동조합의 유지·관리업무’로 설명하고 있으며,

사용자를 대상으로 한 소송 사건 등은 당사자 간 법적 분쟁을 해결하기 위한 활동으로, 노동조합법 제24조 제2항에서 정한 ‘건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무’로 인정하기 어려운 것으로 보고 있다.

레드휘슬 민원사건 신고에 따라 ◇◇◇◇본부에 재직 중인 △△△△ ◇◇ 지부장을 대상으로 본 건을 조사한 결과, 피조사자는 ‘24년 8월 7일 근로기준법 위반에 대한 고소 건으로 ◇◇ 고용노동지청을 방문하였으며, 12시 30분경 지청 정문에서 노동조합 소식지 게재를 위한 사진을 촬영하고 이후 13시 경에 문서 접수를 시행한 것으로 확인되었다.

다만 법원은 회사를 상대로 한 고소장 제출 행위에 대해 사용자의 이익에 반하는 목적의 노동 조합 활동도 ‘건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지’ 업무로서 ‘타임오프(근로시간 면제) 대상 업무에 해당한다’고 판단할 가능성이 크다고 보고 있으며, 고소장 제출에 대하여 회사에서 이를 이유로 징계 등 신분상 조치를 취하거나 해당 기간을 무급 처리하는 등 불이익 처분을 행할 경우 지배·개입의 부당 노동 행위에 해당할 우려가 있다.

따라서, 본사 ○○○○처 ○○○○실에서는 해당 건이 고용노동부 행정해석 위반으로 시정명령 대상임을 통보하고 해당기준을 준수해 줄 것을 노동조합에 공문으로 발송할 필요가 있으며,

타임오프 신청 시스템을 개선하여, 대상자가 타임 오프를 신청 및 승인할 때 사용시 유의 사항 및 결재 시 확인 사항을 사전 안내(pop-up창 등 활용)하고,

신청자가 타임오프 사용 목적으로 ‘기타 조합활동’을 선택할 경우, 이후의 직접입력 사항에 신청자가 직접 이를 구체적으로 명기하도록 하고 (미기재시) 미승인, (허위기재시) 불이익을 받을 수 있다는 내용을 안내하며,

결재권자는 만일 신청자가 직접 입력해야 하는 내용이 구체적으로 명기되어 있지 않으면 결재 승인을 하지 않도록 안내할 필요가 있다.

관계부서 의견 본사 ○○○○처 ○○○○실은 감사 지적 사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하였으며, “향후 제도개선을 통하여 유사 사례가 재발되지 않도록 하겠다.” 라고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은 향후 고용노동부 행정해석에 따른 타임오프 사용이 준수될 수 있도록 노동조합에 대한 공문을 발송하여 주시고, 근로시간 면제에 대한 원활한 사전·사후 관리가 이루어질 수 있도록 신청 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.[개선]